

Nr. 242 Runderlaß des Reichswirtschaftsministers. 18. November 1938

PA, R 99269, unfol. Schnellbrief, Umdruck¹

Beginn:

Beginn:

An

- a)
die Herren Regierungspräsidenten in Preußen und den Herrn Polizeipräsidenten in Berlin,
- b)
den Herrn Stadtpräsidenten der Reichshauptstadt Berlin,
- c)
die Landesregierungen der außerpreußischen Länder,
- d)
den Herrn Reichsstatthalter (Landesregierung) in Österreich in Wien,
- e)
den Herrn Reichskommissar für die sudetendeutschen Gebiete,
- f)
den Herrn Reichskommissar für das Kreditwesen.

Nachrichtlich:

- a)
An die Herren Oberpräsidenten in Preußen,
- b)
An den Herrn Reichskommissar für die Wiedervereinigung Österreichs mit dem Deutschen Reich in Wien,
- c)
An den Stab des Stellvertreters des Führers, München, Braunes Haus,
- d)
An die Reichswirtschaftskammer, Berlin NW 7, Neue Wilhelmstr. 9–11.

Betrifft: Verordnung zur Ausschaltung der Juden aus dem Deutschen Wirtschaftsleben. Vom 12. November 1938 (RGBl. I S. 1580).

I. 1. Durch die Verordnung zur Ausschaltung der Juden aus dem deutschen Wirtschaftsleben vom 12. November 1938² scheiden die Juden vom 1. Januar 1939 ab als Unternehmer aus dem *Einzelhandel, dem Handwerk und dem Marktverkehr* endgültig aus. Soweit jüdische Einzelhandels-

¹ Abschrift: MA, RW 19/1580, Bl. 73–75. Vgl. APK I 2, Reg. Nr. 23407; WALK, Sonderrecht, Nr. III/19.

² S. GENSCHEL, Verdrängung, S. 186–188, 300 (Wortlaut). In diese VO war auch das Projekt einer „VO über die den Ausschluß von Juden als Betriebsführer“, die der RIM bereits am 30. 4. 1938 im Entw. vorgelegt hatte, eingeflossen; PA, R 99296. Gleiches gilt z. T. für dessen Anregungen zur techn. Umsetzung einer Zwangsarisierung; hierzu s. Dok. Nr. 138. Allgemein zu den antijüd. VOn nach dem Novemberpogrom: UuF XII, Nr. 2751a–h. Vgl. die instruktive 15seitige „Übersicht [des RWiM] über die mit dem Judenproblem zusammenhängenden Fragen für die Besprechung mit den Leitern der Devisenstellen“ am 22. 11. 1938 in: RW 19/1580, Bl. 60–67.

geschäfte und Handwerksbetriebe infolge der Ereignisse am 8., 9. und 10. November³ geschlossen worden sind, sollen sie als jüdische Gewerbebetriebe grundsätzlich *nicht* wieder eröffnet werden. Ich ersuche dies schon aus polizeilichen Gründen zur Verhütung weiterer Ausschreitungen zu verhindern. Eine Wiedereröffnung soll nur erfolgen, wenn die Überführung in nichtjüdische Hand gesichert ist. Eine solche Überführung soll mit Rücksicht auf die im Einzelhandel [be]stehende Übersetzung unter verschärfter Anwendung des Runderlasses vom 5. Juli 1938⁴ – III Jd. 2818/38 – nur ausnahmsweise genehmigt werden, wenn die Weiterführung des Geschäfts aus allgemeinen volkswirtschaftlichen Gründen, insbesondere mit Rücksicht auf die Versorgung der Bevölkerung erwünscht erscheint.

In allen Fällen ist jedoch darauf hinzuwirken, daß der jüdische Geschäftsinhaber seinen Betrieb ordnungsmäßig abwickelt, seine Verpflichtungen insbesondere gegenüber der Gefolgschaft erfüllt und etwaige Schäden beseitigen läßt. Eine Einsetzung von kommissarischen Verwaltern kommt regelmäßig nicht in Frage. Stößt die Verwertung vorhandener Warenlager auf Schwierigkeiten, so ist sofort die von mir mit Weisung versehene Wirtschaftsgruppe Einzelhandel zur Behebung der Schwierigkeiten heranzuziehen.

2. Auch jüdische Gaststätten ersuche ich in gleicher Weise geschlossen zu halten.

3. Die Genehmigungsverfahren auf Grund der Anordnung des Beauftragten für den Vierjahresplan vom 26. April 1938 – RGBl. I S. 415⁵ – und des Einzelhandelsschutzgesetzes⁶ sind bei den Gewerbebetrieben, die von dem Verbot des § 1 der Verordnung zur Ausschaltung der Juden aus dem deutschen Wirtschaftsleben betroffen werden⁷, mit allen Mitteln zu beschleunigen.

Dabei ist in allen Fällen zunächst die Vorfrage zu prüfen, ob überhaupt ein volkswirtschaftliches Interesse für die Aufrechterhaltung des fraglichen Betriebes unter nichtjüdischer Leitung besteht. Wird diese Frage verneint, so ist die Ablehnung ohne weitere Prüfung der Person des Erwerbers zu verfügen.

Zur Beschleunigung des Geschäftsverkehrs ersuche ich weiter, die Genehmigungsanträge mit den anzuhörenden Stellen in gemeinsamen Besprechungen zu erörtern und zeitraubenden Schriftverkehr möglichst einzuschränken.

Die bisherigen materiellen Grundsätze für die Beurteilung der Genehmigungsverträge bleiben im übrigen aufrechterhalten. Es ist jedoch allgemein darauf zu achten, daß jüdisch klingende Firmenbezeichnungen verschwinden, wenn nicht in Ausnahmefällen besondere Exportinteressen die Weiterführung der früheren Firma mit einem Nachfolgezusatz für eine Übergangszeit rechtfertigen.

4. Die Verordnung zur Ausschaltung der Juden aus dem deutschen Wirtschaftsleben vom 12. November 1938 umfaßt, wie aus der Fassung des § 1 klar hervorgeht, alle Juden, auch soweit sie eine ausländische Staatsangehörigkeit besitzen. Bei auftretenden Schwierigkeiten ist mir zu berichten. Insbesondere ist mir vor Schließung von Betrieben in allen Fällen zu berichten, bei denen es sich um Staatsangehörige der USA, des britischen Reiches oder Frankreichs handelt⁸.

II. Jüdische Großhandels- und Fabrikationsbetriebe werden durch die Verordnung zur Ausschaltung der Juden aus dem deutschen Wirtschaftsleben vom 12. November 1938 vorläufig nicht

³ Judenpogrom; s. Hinweis bei Dok. Nr. 237 Anm. 5. Vgl. auch Dok. Nrr. 268, 269.

⁴ Betr. Durchführung der AnO über die Anmeldung des Vermögens der Juden vom 26. 4. 1938 (unten Anm. 5); s. WALK Nr. II/497; GENSCHEL S. 157. Der RdErl. legalisierte die bisherige Arisierungspraxis und verfügte die Regelanforderung der Gauwirtschaftsberater bzw. der Handwerkskammern.

⁵ AnO auf Grund der VO über die Anmeldung des Vermögens der Juden; s. Dok. Nr. 113 Anm. 1.

⁶ Gesetz zum Schutze des Einzelhandels vom 12. 5. 1933 (RGBl. I S. 262), das die Erweiterung und Neugründung von Geschäften zunächst verbot und später an eine behördl. Genehmigung band; s. ARH I/1, Nrr. 119 P. 4, 193 P. 16, 232 P. 3.

⁷ Nach § 1 Abs. 1 der VO war Juden im Sinne der Nürnberger Gesetze ab 1. 1. 1939 generell „der Betrieb von Einzelhandelsverkaufsstellen, Versandgeschäften oder Bestellkontoren sowie der selbständige Betrieb eines Handwerks untersagt“. Abs. 2 verbot ihnen von demselben Tag an, „auf Märkten aller Art, Messen und Ausstellungen Waren oder gewerbliche Leistungen anzubieten, dafür zu werben oder Bestellungen darauf anzunehmen.“

⁸ Vgl. Dok. Nr. 113, bes. Anm. 13.

betroffen. Bei der Durchführung der laufenden Entjudungsgeschäfte ist sorgfältig darauf zu achten, daß deutsche Exportinteressen, soweit irgend möglich, berücksichtigt werden. Ist bei solchen Großhandels- und Fabrikationsbetrieben, deren Erhaltung im allgemeinen volkswirtschaftlichen Interesse liegt, die ordnungsgemäße Geschäftsführung durch den jüdischen Geschäftsinhaber nicht mehr möglich, so ersuche ich darauf hinzuwirken, daß ein fachlich geeignetes Mitglied der Gefolgschaft des Unternehmens durch den Juden zur Weiterführung der Geschäfte und zur Einleitung erforderlicher Verhandlungen zur Überführung in nichtjüdischen Besitz bevollmächtigt wird. Ich behalte mir etwaige weitere Anordnungen wegen Einsetzung besonderer bevollmächtigter Verwalter in Ausnahmefällen vor.

Ich ersuche, die für die Genehmigung nach der Anordnung vom 26. April 1938 und nach dem Gesetz zum Schutz des Einzelhandels zuständigen Behörden entsprechend zu unterrichten⁹.

Im Auftrag
Schmeer

⁹ Zur Umsetzung der VO erließ der RWiM noch eine DVO vom 23. 11. 1938 (RGBl. I S. 1642) sowie den RdErl. vom 25. 11. 1938, der eingehende Verfahrensvorschriften enthielt, insbes. zur Liquidation jüd. Einzelhandelsgeschäfte durch „Abwickler“; PA, R 99296; WALK Nrr. III/24 und 30. Zur Abschöpfung der Arierisierungsgewinne durch die sog. „Entjudungsgewinnsteuer“ s. SCHAUER, Steuergesetzgebung, S. 164–166.

Zitierhinweis

Nr. 242 Runderlaß des Reichswirtschaftsministers. 18. November 1938 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band V/1938, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh05d242>